

a) O que a empresa respondeu que realmente está dentro da lei?

Sendo direto: praticamente nada. A postura da empresa foi totalmente fora do tom.

A única vírgula que dá para discutir aí é a questão da exclusão dos dados. Pela LGPD (no artigo 16), se a empresa tiver alguma obrigação legal ou fiscal de guardar certas informações por um tempo (como notas fiscais ou registros de auditoria), ela não é obrigada a apagar tudo na hora. Só que existe um jeito certo de fazer isso: a empresa precisa explicar essa situação com total transparência para o cliente e não pode, em hipótese alguma, cobrar taxas ou simplesmente dar um "não" seco.

b) Onde a empresa errou nas respostas?

A empresa cometeu três erros graves em cada uma das suas justificativas:

- **Cobrar para apagar os dados:** Isso é um absurdo perante a lei. O artigo 18 (inciso VI) deixa claro que o cliente tem o direito de pedir a eliminação dos dados tratados com consentimento, e esse direito é gratuito. Cobrar taxa por isso é uma prática abusiva.
- **Negar a portabilidade:** Dizer que "não oferece esse serviço" não cola. O inciso V do mesmo artigo garante que o usuário pode sim levar seus dados para um concorrente, desde que preservados os segredos comerciais da empresa. É uma obrigação técnica se estruturar para isso, não uma escolha.
- **Bloquear o acesso do usuário:** Kael tem o direito de saber exatamente o que a empresa tem dele e com quem ela divide isso (art. 18, incisos II e III). Usar "motivos de segurança" como uma desculpa genérica para esconder os dados do próprio dono da informação quebra totalmente o princípio da transparência.

c) O que o Kael pode exigir de verdade a partir de agora?

Com base no artigo 18 da LGPD, o Kael tem uma cartela cheia de direitos. Ele pode exigir:

1. **Saber se a empresa de fato trata os dados dele;**
2. **Acessar tudo o que eles têm guardado a seu respeito;**
3. **Corrigir qualquer informação que esteja errada ou desatualizada;**
4. **Pedir para bloquear, anonimizar ou apagar o que for excessivo ou desnecessário;**
5. **Migrar as informações para outra empresa (portabilidade);**
6. **Retirar o consentimento que deu antes e exigir a exclusão do que foi coletado com base nele;**
7. **Descobrir se a empresa repassou os dados dele para parceiros ou terceiros.**

Se a empresa continuar criando caso, o Kael não precisa ficar só discutindo no SAC: ele pode (e deve) abrir uma denúncia formal na ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).

d) E o pessoal de TI, onde entra nessa história?

Esse caso serve de lição para mostrar que a LGPD não é só um textinho jurídico que fica com os advogados; ela muda o dia a dia de quem programa e gerencia infraestrutura.

Quem trabalha com tecnologia precisa garantir que a casa esteja arrumada. Na prática, isso significa:

- **Criptografar tudo o que for possível e criar barreiras sérias contra vazamentos;**
- **Controlar quem tem acesso ao quê dentro da empresa (mínimo privilégio);**
- **Só coletar o que for estritamente necessário para o serviço funcionar (chega daquela mania de pedir dados "só por garantia");**
- **Criar rotinas automáticas e seguras de exclusão e ferramentas (como um painel ou dashboard) para o próprio usuário conseguir ver, arrumar ou baixar seus dados sem burocracia.**

Tudo isso responde diretamente aos princípios de segurança, necessidade, prevenção e transparência que a lei exige no artigo 6º.

e) Tem algum dado sensível nessa história do Kael?

Olhando a lista que o Kael passou — nome, CPF, telefone, e-mail, endereço e data de nascimento —, a resposta é não.

Para a lei (artigo 5º, inciso II), "dado sensível" é aquilo que pode gerar discriminação ou que toca na intimidade profunda da pessoa, como religião, posicionamento político, orientação sexual, raça, dados de saúde (prontuários) ou biometria.

O CPF do Kael é um dado importante? Com certeza, exige muito cuidado porque facilita fraudes, mas juridicamente ele ainda entra na caixinha de dado pessoal comum.